

(13) [통보] 사항

제 목 임야상 농지 인정기준 적용 미흡

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 ◇◇지구에 편입된 토지에 대하여 기본조사를 마친 후 손실보상금 산정을 위하여 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

내규 등에 따르면 허가나 신고 없이 산림을 무단으로 개간하여 농지로 이용하고 있는 토지 등은 형질변경 당시 이용상황으로 평가 의뢰하여야 하므로, 임야상 농지는 기준일의 항공사진을 확보하여 형질변경의 적법성 여부를 판단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 규정과 상이한 기준을 적용하여 임야상 농지의 적법성 여부를 판단하여 인정 여부 등이 잘못 결정될 우려가 있다.

조치할 사항 ○○본부장은 임야상 농지의 인정 기준을 재검토하시기 바랍니다.(통보)